



CUT: 155824-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0241-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 155824-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 29.09.2025 contra el señor **CCOLQQE CHAMPI, CLEMENTE** identificado con DNI N° 24696485.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 22.07.2025 la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, llevó a cabo con presencia del imputado, una verificación técnica de campo en la unidad operativa de la vivienda, ubicada en el centro Poblado Alerta, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, constatando la utilización de agua subterránea proveniente de un pozo mixto de 4", una electrobomba sumergible de 1.00 HP, una tubería de PVC de impulsión de 1", un tubo de conducción PVC de 1" y un tanque elevado de polietileno de 1100 litros de capacidad de almacenamiento, desde ese punto es distribuido hacia la unidad operativa con fines de uso doméstico-poblacional. La ubicación del punto de captación es conforme al siguiente detalle:



Fuente de Agua		Ubicación de la captación							
Clase de Fuente	Unidad Hidrográfica	Política				Administrativa		Geográfica	
		Dpto.	Provincia	Distrito	Sector	AAA	ALA	UTM, Dátum WGS84 19S	
Subterránea	Cuenca Orthon (4662)	Madre de Dios	Tahuamanu	Tahuamanu	Centro Poblado Alerta	Madre de Dios	Tahuamanu-Madre de Dios	Este (m)	Norte (m)
								475 186	8 710 695

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0061-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 18.08.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó que habiéndose verificado en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) de la Autoridad Nacional del Agua se ha constatado que el uso del agua subterránea en la unidad operativa con fines de uso doméstico-poblacional no cuenta con el correspondiente derecho de uso, siendo atribuible al señor Clemente Ccolque Champi, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0052-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 29.09.2025, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por usar el agua con fines de uso doméstico-poblacional sin el correspondiente derecho de uso, cuya ubicación geográfica en; 475 186 metros (m) – Este (E) y 8 710 695 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM Datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), advirtiéndole que no cuenta con licencia de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal **a.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral **1.** del artículo 120 de la referida Ley *“Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, el imputado no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0122-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 11.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:
- i) En mérito a los hechos verificados el 22.07.2025, el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos, por utilizar el agua sin el respectivo derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, infracción tipificada en el literal **a.** del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral **1.** del artículo 120 de la referida Ley.
 - ii) No obstante, de la revisión de documentos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGSED) de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte, que en fecha 30.10.2025, la imputada se acogió al procedimiento de formalización del uso de agua bajo los alcances del Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI¹, ingresado con el expediente administrativo con CUT 237848-2025, es decir, fue presentada en una fecha posterior a la notificación de inicio del procedimiento administrativo sancionador (29.09.2025), lo que no la exime de su responsabilidad.

¹ Decreto Supremo que tiene por objeto establecer el procedimiento para la formalización del uso del agua mediante el otorgamiento de licencias, para quienes, hasta el 31 de diciembre 2014, utilizan el agua de manera pública, pacífica y continua.



iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve y recomendando imponer una sanción de amonestación escrita.

iv) En tanto persista la infracción detectada, corresponde disponer el cese de la utilización ilegítima del recurso hídrico como medida complementaria conforme lo prevé el literal c. del artículo 25 de los Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA.

4.4 A través del Memorando N° 1090-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 12.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0399-2025-ANA-AAA.MDD notificada válidamente al imputado el 02.03.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción² sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.

4.6 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, el imputado no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0102-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 11.08.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

5.1 La constatación de uso del agua subterránea con fines de uso doméstico-poblacional, en el centro Poblado Alerta, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, verificándose que no cuentan con el derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, es una infracción tipificada en el literal a. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 1. del artículo 120 de la referida Ley.

5.2 Del análisis del expediente se acredita que el imputado, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) La inspección ocular de fecha 22.07.2025 en la cual se constató el uso del agua subterránea de un pozo mixto en el centro Poblado Alerta, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, advirtiéndose que no cuenta con licencia de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) El Informe Técnico N° 0061-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 18.08.2025 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) El Informe Técnico N° 0122-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 11.11.2025 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.

² Informe Técnico N° 0122-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC



iv) Del mismo modo, se ha efectuado una búsqueda en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) advirtiéndose, que el imputado actualmente cuenta con licencia uso de agua otorgada mediante la Resolución Administrativa N° 0228-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 29.12.2025.

5.3 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como leve, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible al señor Clemente Ccolqqe Champi, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento. Asimismo, considerando que la imputada obtuvo su licencia de uso de agua, otorgada mediante la Resolución Administrativa N° 0228-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 29.12.2025, no correspondería aplicar una medida complementaria en el presente caso.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al señor **CLEMENTE CCOLQQE CHAMPI**, identificado con DNI N° 24696485, con una AMONESTACIÓN ESCRITA, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por utilizar el agua con fines de uso doméstico-poblacional en el centro Poblado Alerta, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO (Días Hábiles)
INFRACCIÓN	24696485	CLEMENTE CCOLQUE CHAMPI		LEVE	Amonestación Escrita	---	---
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			ORIGEN	TIPO		UNIDAD HIDROGRÁFICA
	Utilizar el agua con fines de uso doméstico-poblacional sin el correspondiente derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, en el centro Poblado Alerta, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios.			Subterránea	Pozo Mixto		Cuenca Orthon (4662)
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL POZO PERFORADO			
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)
	1. Utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso			WGS84	19 Sur	475 186	8 710 695
				UBICACIÓN POLÍTICA			
				DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR
				Madre de Dios	Tahuamanu	Tahuamanu	Centro Poblado Alerta
	Art. 277 REGLAMENTO LRH						
a. Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacional del Agua							

ARTÍCULO 2.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Clemente Ccolqqe Champi en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CCABFA46